KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM

ROTAMA, S.H. & REKAN

Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

Perihal: **Penyerahan Bukti Tambahan SP3D Nomor : SP3D/8/IV/RES.5.5./2026/Satreskrim**

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Resort Katingan

C.q Kasat Satreskrim Polres Katingan

u.p. Kanit Tipidter

di –

Kasongan

Dengan Hormat :

Dalam hal ini Pemberi Kuasa menentukan untuk memilih domisili hukumnya dan memberikan kuasa kepada yang bertanda tangan di bawah ini::----------

----------ADV. ROTAMA, S.H.----------

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dengan memberikan kuasa kepada **Advokat/Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum ROTAMA, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Hiu Putih Lanjutan Gg. Keluarga No. 99 Kec. Jekan Raya Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah No Hp 0813-1815-0416 email: rotamak21@gmail.com dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 98.ADV.RR/24.03.2026/PLK. Untuk** dan atas nama **PEMBERI KUASA** guna kepentingan hukum Klien Kami:----------

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM

ROTAMA, S.H. & REKAN

Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

Nama : **NURHAYATIE**----------

Tempat/Tanggal Lahir : Tewang Panjang, 17-12-1974----------

Agama : Hindu----------

Jenis Kelamin : Perempuan----------

Kewarganegaraan : Indonesia----------

Pekerjaan : Pedagang----------

Alamat : Tumbang Atei, RT.006/RW.002, Kelurahan Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan NIK KTP : **6206065712740001.**----

Melalui surat ini, kami ingin menyampaikan **Bukti Tambahan serta Petunjuk** terkait dengan **SP3D Nomor : SP3D/8/IV/RES.5.5./2026/Satreskrim Kepolisian Resort Katingan** yang telah saya/kami sampaikan sebelumnya kepada Satreskrim Polres Katingan pada tanggal 03 April 2026.----------

Adapun pokok aduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang beroperasi di wilayah Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Mengingat Kepolisian pada asas-asas penegakan hukum yang mengharuskan tindakan segera, terutama jika dampak kerusakannya bersifat masif. Pentingnya penegakan hukum di Desa Tumbang Hangei. Kepada pihak Kepolisian Resort Katingan:----------

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
ROTAMA, S.H. & REKAN
Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

1. **Bahwa terkait SP3D Nomor: SP3D/8/IV/RES.5.5./2026/Satreskrim pada Kepolisian Resor Katingan** yang saat ini telah memasuki tahap penyelidikan, bersama ini kami menyampaikan bukti-bukti tambahan beserta petunjuk yang relevan guna membantu serta memperlancar proses penyelidikan yang sedang berjalan;----------
2. **Bahwa berdasarkan fakta** yang kami himpun, terdapat seorang subjek hukum atas nama **Sdr. MOBIONO (Bapak Nopa)** yang diduga kuat bertindak sebagai pengatur dan penerima manfaat (***beneficial owner***) dari kegiatan penambangan ilegal tersebut dengan peran sebagai
   - **Pemberi Instruksi Sdr. Mobiono** secara aktif dan berulang kali berada di lokasi penambangan untuk mengarahkan para pekerja melakukan Ilegal Minning;----------
   - **Penerima Retribusi Ilegal Sdr. Mobiono** melakukan pungutan uang/emas dengan dalih **"Ret Tanah" atau "Persen Tanah**" kepada para penambang sebagai syarat untuk dapat bekerja di lokasi tersebut;----------
   - **Artinya Tindakan Sdr. Mobiono** memberikan perintah kerja dan memungut hasil tetap merupakan tindak pidana, terlepas dari apakah ia memiliki surat tanah atau tidak;----------
3. **Bahwa terdapat saksi-saksi di lapangan, yaitu**:
   - **Saksi Renae (Indu Caca)**
   - **Saksi Pisih**
   - **Saksi Yusef R. Leleng**

   Bahwa Para saksi tersebut di atas menyatakan secara konsisten bahwa Sdr. Mobiono (Bapak Nopa) secara aktif dan berulang kali datang ke lokasi ***illegal mining*** di Sei Sebange, Desa Tumbang Hangei. Perannya secara jelas adalah mengarahkan para pekerja untuk melakukan penambangan di titik-titik tertentu. Hal ini membuktikan adanya unsur "Menyuruh Melakukan";----------

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
ROTAMA, S.H. & REKAN
Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

4. **Bahwa guna memperkuat fakta tersebut, kami melampirkan bukti-bukti sebagai berikut;----------**

Bukti Transaksional (Surat/Kwitansi)

- **Kwitansi I: Bukti penyerahan emas seberat 6 gram dari Sdri. LURITA kepada Sdr. MOBIONO Ret Tanah/Persen Tanah yang terletak di Sei Sabange Desa Tumbang Hangei tertanggal 10 Maret 2026 (Copy dari Asli) Terlampir;----------**
- **Kwitansi II: Bukti penyerahan uang tunai sebesar Rp8.000.000,- (*Delapan Juta Rupiah*) dari Sdr. INGGO (Bp. Mama) kepada Sdr. MOBIONO dengan keterangan "Ret Tanah/Persen Tanah" di Sei Sebange, Desa Tumbang Hangei tertanggal 10 November 2025 (Copy dari Asli) Terlampir;----------**

KTP Para Saksi

- **KTP Saksi An. Renae (Indu Caca) (Copy dari Asli)**
- **KTP Saksi Pisih (Copy dari Asli)**
- **KTP Saksi Yusef R. Leleng (Copy dari Asli)**

Bahwa kwitansi dan saksi fakta di lapangan ini adalah bukti transaksional**. Adanya pembayaran 'Ret Tanah'/Persen Tanah yang membuktikan bahwa Sdr. Mobiono/Bapak Nopa** secara sadar memfasilitasi dan mengorganisir penambangan ilegal tersebut. Secara hukum, ia telah mengambil peran negara dalam memberikan **'izin'** secara ilegal kepada para pekerja dan mendapatkan keuntungan langsung darinya**. Ini adalah bukti telak unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan pidana)."----------**

5. Dasar Hukum :

Berdasarkan fakta dan bukti di atas, menerapkan pasal-pasal kepada Sdr. Mobiono (Bapak Nopa) telah memenuhi unsur dalam:----------

- Bahwa **Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158** "***Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";***----------
- **Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161** ***"Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".;***----------

6. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami memohon kepada Penyidik Satreskrim Polres Katingan untuk Segera melakukan penyitaan terhadap alat bukti dalam perkara ini dan barang bukti lain di lokasi tersebut. Meningkatkan status perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan mengingat **telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah**;----------

7. Bahwa sehubungan dengan laporan tersebut, kepada Kepolisian Resor Katingan untuk segera memberikan informasi tertulis mengenai perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan **(SP2HP)** secara transparan, serta melakukan tindakan hukum yang tegas dan cepat, di lapangan sesuai dengan ***Asas Dominus Litis dan Diskresi*** Kepolisian guna menghentikan seluruh aktivitas PETI di Desa Tumbang Hangei;----------

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM

ROTAMA, S.H. & REKAN

Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.----------

Kasongan , 25 April 2026

Hormat kami,

Kuasa Hukum **NURHAYATIE**

ADV. ROTAMA, S.H.

Tembusan Yth:

- **Kapolda Kalimantan Tengah (u.p. Dirreskrimsus);**
- **Kabid Propam Polda Kalteng;**
- **Wasidik (Biro Pengawasan Penyidikan) Polda Kalteng;**
- **Arsip.**